

AHMAD TAJUDIN BIN MOHD
lwn.
FARIDAH AINY BINTI JAUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), 16hb. Julai 2020]

Kes Permohonan No.: 10000-077-0035-2019

Peguam Pemohon: Puan Yusmawati binti Ab. Llah dari Tetuan Yusma & Associates

Peguam Responden: Encik Mohd Ridhwan bin Husin dari Tetuan Azmi Mawaddah Rizz & co.

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran memfailkan Alasan Rayuan di Luar Tempoh oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 16hb Julai 2018 bagi kes Permohonan No: 10100-017-0477-2015. Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak Pemohon telah gagal untuk memfailkan Alasan rayuan dalam tempoh 14 hari dari

tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*].

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa untuk memfailkan Alasan Rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]; dan
- (ii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini. Pemohon melalui Affidavitnya yang tidak bertarikh antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (1) Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 27hb Julai 2018;
- (ii) Pembantu Peguam Syarie Pemohon telah menerima sesalanan Borang MS30 di kaunter mahkamah pada 14hb Mac 2019;
- (iii) Pembantu Peguam Syarie telah gagal memaklumkan kepada Peguam Syarie Pemohon bahawa dia telah menerima

sesalinan Borang MS30 di kaunter mahkamah pada 14hb Mac 2019 dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan;

- (iv) Pembantu Peguam Syarie menyerahkan sesalinan Borang MS30 kepada Peguam Syarie Pemohon pada 29hb Mac 2019;
- (v) Peguam Syarie Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan Perayu pada 11hb April 2019;
- (vi) Pada 17hb April 2019, pemfailan Rekod Rayuan yang disediakan oleh Perayu telah ditolak oleh Pendaftar kerana Pendaftar mendapati Alasan Rayuan yang difailkan oleh Perayu sebelum ini adalah diluar tempoh yang ditetapkan oleh Enakmen;
- (vii) Perayu menyatakan bahawa kelewatan yang berlaku bukan sesuatu yang disengajakan atau bukan bertujuan untuk melengah-lengahkan perjalanan kes;
- (viii) Perlanjutan tempoh ini sekiranya dibenarkan, ianya tidak akan memprejudiskan hak-hak Responden.

[4] Responden telah membantah terhadap permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Alasan Rayuan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 25hb Oktober 2019 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Mahkamah perlu menolak Permohonan Pemohon ini adalah cacat dan silap kerana ianya dibuat diluar aturan. Pemohon sepatutnya membuat permohonan dengan menggunakan “Borang MS 49” dan bukannya “Borang MS 3”;
- (ii) Pemohon hingga kes ini difailkan telah gagal atau tidak pernah mendapat Kebenaran untuk Melanjutkan Tempoh Penyampaian Notis Rayuan” kepada Responden sedangkan Notis Rayuan telah diserahkan kepada Responden. Ini menjadikan, kecuaiian atau pun kegagalan mematuhi masa yang ditetapkan adalah kecuaiian kali kedua Pemohon;
- (iii) Alasan-alasan kelewatan Perayu bagi mendapatkan perlanjutan tempoh adalah remeh dan tidak bermerit;
- (iv) Pemohon gagal menunjukkan secara spesifik dan meyakinkan Mahkamah untuk menggunakan kuasa budibicaranya secara kehakiman dimanakah usaha bersungguh-sungguh Pemohon untuk menyelamatkan kecacatan akibat dari kelewatan yang telah berlaku; dan
- (v) Pemohon tidak menunjukkan langsung apa-apa usaha yang gigih mahupun tindakan yang bersungguh-sungguh bahawa beliau mempunyai hasrat untuk meneruskan rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut

dengan membetulkan segala kesilapan yang telah Pemohon lakukan;

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Notis Rayuan

[5] Kami tegaskan bahawa, kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 4 Tahun 2003]—

“Seksyen 139. Memajang atau memendekkan masa

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu”

[6] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu

dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[7] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[8] Kami, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1)*, di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[9] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;
- ii) Sebab kelewatan;
- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[10] Telah menjadi prinsip undang-undang yang mantap (establish) bahawa, dalam Mahkamah menggunakan kuasa budi bicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, pertimbangan dan penelitian utama Mahkamah adalah terhadap alasan-alasan atau pun sebab-sebab kelewatan Pemohon. Disamping itu, kami tegaskan bahawa, telah menjadi prinsip yang mantap (establish) juga bahawa, **Jika sekiranya Pemohon gagal memberikan alasan-alasan yang spesifik, khusus serta istimewa kepada mahkamah, mahkamah akan menolak permohonan tersebut.**

[11] Di dalam mempertimbangkan alasan-alasan kelewatan pemohon, Mahkamah akan meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika

kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[12] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam pada 16hb Julai 2018 telah memberikan keputusan/perintah bagi kes Permohonan No: 10100-017-0477-2015;
- b) Notis Rayuan tersebut telah dibuat penyampaian secara ganti pada 14hb Februari 2019 setelah ianya mendapat kebenaran dari Mahkamah;
- c) Pada 14hb Mac 2019, Pembantu Peguam Syarie Pemohon telah menerima sesalinan Borang MS30 di kaunter mahkamah;
- d) Pemohon menyatakan bahawa Pembantu Peguam Syarie telah gagal memaklumkan kepada Peguam Syarie Pemohon bahawa dia telah menerima sesalinan Borang MS30 di kaunter mahkamah pada 14hb Mac 2019 dalam tempoh 14

hari dari tarikh penerimaan. Pemohon juga menyatakan bahawa Pembantu Peguam Syarie menyerahkan sesalinan Borang MS30 kepada Peguam Syarie Pemohon pada 29hb Mac 2019. Namun demikian, kami tidak dikemukakan sebarang affidavit oleh Pembantu Peguam Syarie bagi menyokongnya atau apa-apa keterangan lain bagi menyokongnya dan menjelaskan sebab-sebab kenapa Pembantu Peguam Syarie tersebut cuai ataupun gagal menyerahkan sesalinan Borang MS30 kepada Peguam Syarie Pemohon;

- e) Peguam Syarie Pemohon kemudiannya telah memfailkan Alasan Rayuan Perayu pada 11hb April 2019; dan
- f) Pada 17hb April 2019, pemfailan Rekod Rayuan yang disediakan oleh Perayu telah ditolak oleh Pendaftar kerana Pendaftar mendapati Alasan Rayuan yang difailkan oleh Perayu sebelum ini adalah diluar tempoh yang ditetapkan oleh Enakmen dan tiada kebenaran dibawah seksyen 238 Enakmen 4 Tahun 2003 telah diberikan oleh Mahkamah.

[13] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, Permohonan Memfailkan Alasan Rayuan diluar Tempoh Pemohon ini tidak dapat memuaskan hati kami untuk membenarkannya secara kehakiman berdasarkan alasan-alasan yang berikut;

- a) Tiada alasan yang spesifik dan khusus serta istimewa telah diberikan oleh Pemohon tentang sebab-sebab kelewatan yang telah berlaku yang boleh kami pertimbangkannya secara kehakiman;
- b) Alasan-alasan kelewatan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan-alasan yang remeh dan tidak bermerit dan ianya hanya berkisar kecuai dipihak Pemohon yang tidak sepatutnya berlaku; dan
- c) Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahawa;
 - i) Pembantu Peguam Syarie telah gagal memaklumkan kepada Peguam Syarie Pemohon bahawa dia telah menerima sesalanan Borang MS30 di kaunter mahkamah pada 14hb Mac 2019 dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan; dan
 - ii) Pembantu Peguam Syarie menyerahkan sesalanan Borang MS30 kepada Peguam Syarie Pemohon pada 29hb Mac 2019. Tidak dapat diterima dan memuskan hati kami kerana tiada sebarang affidavit oleh Pembantu Peguam Syarie bagi menyokongnya atau apa-apa keterangan lain bagi menyokongnya dan menjelaskan sebab-sebab kenapa Pembantu Peguam Syarie tersebut cuai ataupun gagal menyerahkan sesalanan Borang MS30 kepada Peguam Syarie Pemohon.

[14] Kami juga berpendapat bahawa Pemohon telah tersalah dari segi aturan dalam mengemukakan permohonannya ini kepada kami. Pemohon sepatutnya membuat permohonan dengan menggunakan “Borang MS 49” dan bukannya “Borang MS 3”.

[15] Oleh yang demikian, atas alasan yang dinyatakan di perenggan [12], adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003*, kami tidak nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

[16] Sekali lagi kami tegaskan bahawa, Mahkamah dalam menggunakan kuasa budi bicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon dan pemohon telah memberikan alasan yang spesifik dan khusus serta istimewa kepada mahkamah. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon atas prinsip demi menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003*.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidafit pihak-pihak dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak;
2. Pemohon diperintahkan membayar kos dalam kausa bagi kes ini kepada Responden sebanyak RM. 3000.....

Di baca dan ditandatangani oleh:-

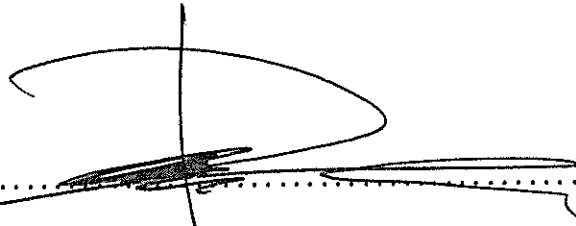


1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

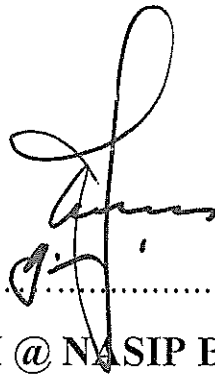
Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Tarikh:

